



P U T U S A N
Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KEVIN YANUAR PARAMA ANAK DARI BETILIUS BAMBANG PRANOTO (ALM)**
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /20 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gubug Rt 051, Kel. Argosari, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Seniman

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juli 2025;

Terdakwa Kevin Yanuar Parama Anak Dari Betilius Bambang Pranoto (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2025 sampai dengan tanggal 23 November 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2026

Terdakwa menghadap sendiri walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 17 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 17 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kevin Yanuar Parama anak dari Betilius Bambang Pranoto (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki/menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kevin Yanuar Parama anak dari Betilius Bambang Pranoto (alm) (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip isi ganja dibungkus sticker dengan berat bruto 4,49 Gram.
 - 1 (satu) handphone merk iphone warna hijau.
 - 1 (satu) plastic klip berisi ganja dengan berat bruto 2,55 Gram
 - 3 (tiga) puntung ganja di dalam Vas bunga plastic dengan berat bruto 1,21 gram.
 - 2 (dua) kotak plastic isi beberapa biji ganja yang di semai di atas tissue.
 - 1 (satu) kotak kardus sepatu VANS yang didalamnya berisi 1 (satu) botol kaca isi ganja dengan berat bruto 2,61 Gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip isi ganja yang ditemukan didalam sepatu warna hitam sebelah kanan dengan berat bruto 21,33 gramDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

hal 2 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak yang masih kecil dan juga merawat ibu Terdakwa yang sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Kevin Yanuar Parama anak dari Betilius Bambang Pranoto (alm) pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli Tahun 2025 bertempat di Jl. Jagalan Kel. Purwokinanti Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja di daerah Pakualaman Kota Yogyakarta atas informasi tersebut Tim melakukan penyelidikan dan pada Hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 19.40 Wib di Jl. Jagalan Kel. Purwokinanti Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta, Tim Opsnal berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama Kevin Yanuar Parama (terdakwa) dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dibungkus sticker.
- 1 (satu) handphone merk iphone warna hijau.

Kemudian dilakukan interogasi bahwa terdakwa masih menyimpan ganja di kos terdakwa di Kos Frame Residence atas informasi tersebut Tim kemudian menuju ke Kos Frame Residence No. 101 Jl. Purwanggan Pakualaman, Kota Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti

- 1 (satu) plastik klip berisi ganja.
- 3 (tiga) puntung ganja di dalam Vas bunga plastik.

hal 3 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kotak plastic isi beberapa biji ganja yang di semai di atas tissue.

Kemudian terdakwa juga mengaku masih menyimpan ganja di rumahnya di Setan Rt 43, Rw 12 Desa Wijimulyo Kec Nanggulan Kab. Kulon Progo atas informasi tersebut Tim menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) kotak kardus sepatu VANS yang didalamnya berisi 1 (satu) botol kaca isi ganja Atas temuan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakma mendapatkan ganja tersebut dengan cara COD-an dengan orang bernama .FAHRI (DPO) pada akhir Januari 2025 di Coffe shop daerah Seturan Sleman Yogyakarta sebanyak 1 garis (sekitar 250 gram) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prop. DIY Nomor : R/400.7.5/1081/D13.1 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh PLT. Kepala BLKK dr. Woro Umi Ratih M.Kes SpPK dan Tim Pemeriksa dr Seviana Primawati, Chihntya Yuli Astuti, Fransiscus Xaverius Listanto ST.MT dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan/menguasai narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Kevin Yanuar Parama anak dari Betilius Bambang Pranoto (alm) pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli Tahun 2025 bertempat bertempat Jl. Jalan Bantul Tirtonirmolo Kec. Kasihan Kab. Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,

hal 4 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja di daerah Pakualaman Kota Yogyakarta atas informasi tersebut Tim melakukan penyelidikan dan pada Hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 19.40 Wib di Jl. Jagalan, Kel. Purwokinanti Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta, Tim Opsnal berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama Kevin Yanuar Parama (terdakwa) dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip isi ganja dibungkus sticker.
- 1 (satu) handphone merk iphone warna hijau.

Kemudian dilakukan interogasi bahwa terdakwa masih menyimpan ganja di kos terdakwa di Kos Frame Residence atas informasi tersebut Tim kemudian menuju ke Kos Frame Residence No. 101 Jl. Purwanggan Pakualaman, Kota Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti

- 1 (satu) plastic klip berisi ganja.
- 3 (tiga) puntung ganja di dalam Vas bunga plastik.
- 2 (dua) kotak plastic isi beberapa biji ganja yang di semai di atas tissue.

Kemudian terdakwa juga mengaku masih menyimpan ganja di rumahnya di Setan Rt 43, Rw 12 Desa Wijimulyo Kec Nanggulan Kab. Kulon Progo atas informasi tersebut Tim menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) kotak kardus sepatu VANS yang didalamnya berisi 1 (satu) botol kaca isi ganja Atas temuan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara COD-an dengan orang bernama .FAHRI (DPO) pada akhir Januari 2025 di Coffe shop daerah Seturan Sleman Yogyakarta sebanyak 1 garis (sekitar 250 gram) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa terdakwa sudah menggunakan ganja tersebut sejak Oktober 2025 dan terakhir menggunakan 7 Juli 2025 di Jalan Bantul Yogyakarta dengan cara ganja dimasukan ke dalam paper, dilinting kemudian dibakar dan dihisap seperti orang merokok. Dan setelah menggunakan ganja tersebut terdakwa merasa senang/ceria.

Bahwa berdasarkan hasil tes urine RS Bhayangkara tanggal 12 Juli 2025 urine terdakwa negatif THC namun positif Benzodiasepine

hal 5 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana menyimpan dan menguasai narkoba jenis tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekitar pukul 19.40 WIB di Jalan Jagalan – beji, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dibungkus sticker dan 1 (satu) handphone merk iphone warna hijau;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penggeledahan kedua terhadap kos Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Kost Frame Residence No. 101 Jl. Purwanggan Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip berisi ganja.
 - 3 (tiga) puntung ganja di dalam Vas bunga plastik.
 - 2 (dua) kotak plastic isi beberapa biji ganja yang di semai di atas tissue.
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan ketiga terhadap rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Setan Rt 43, Rw 12, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kardus sepatu VANS yang didalamnya berisi 1 (satu) botol kaca isi ganja.
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan keempat terhadap kos Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekitar pukul 13.40 WIB di Kost Frame Residence No. 101 Jl. Purwanggan Pakualaman, Kota

hal 6 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja yang ditemukan didalam sepatu warna hitam sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari temannya yang bernama sdr.Fahri dan transaksinya dengan cara bertemu langsung dengan sdr.Fahri pada akhir Januari 2025 di Coffe Shop di daerah Seturan saat acara Mural Graffity segaris seberat 250 gram;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa ganja yang dimiliki tidak untuk dijual tetapi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa biji ganja yang disemai rencananya untuk ditanam;
- Bahwa vas bunga digunakan untuk menaruh puntung;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah jenis ganja karena dari bau tanamannya yang berbeda dengan tembakau;
- Bahwa terdakwa ditangkap awalnya saksi dan tim petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja didaerah Pakualaman, Yogyakarta, kemudian setelah itu petugas melakukan penyelidikan dan selanjutnya ketika pada Hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 19.40 Wib di Jl. Jagalan - beji, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan. Pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 21.00 Wib di di Kost Frame Residence No. 101 Jl. Purwangan Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, dan hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Setan Rt 43, Rw 12, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan ganja;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai seniman tato;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa mengenal sdr.Fahri di Jakarta sekitar tahun 2024 dan pada tahun 2025 bertemu di Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru satu kali membeli ganja dari sdr.Fahri;

hal 7 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Isi Ganja Dibungkus Sticker, 1 (satu) Handphone Merk Iphone warna Hijau, 1 (satu) Plastic Klip Berisi Ganja, 3 (tiga) Puntung Ganja Di Dalam Vas Bunga Plastik, 2 (dua) Kotak Plastic Isi Beberapa Biji Ganja Yang Di Semai Di Atas Tissue, 1 (satu) Kotak Kardus Sepatu Vans Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Botol Kaca Isi Ganja, 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Isi Ganja yang ditemukan didalam sepatu warna hitam sebelah kanan adalah yang saksi temukan dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat menyangkal menyatakan Terdakwa membeli 1 garis ganja dengan berat yang tidak diketahui, terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Rudi Hartana dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana menyimpan dan menguasai narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekitar pukul 19.40 WIB di Jalan Jagalan – beji, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dibungkus sticker dan 1 (satu) handphone merk iphone warna hijau;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penggeledahan kedua terhadap kos Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Kost Frame Residance No. 101 Jl. Purwanggan Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip berisi ganja.
 - 3 (tiga) puntung ganja di dalam Vas bunga plastik.
 - 2 (dua) kotak plastic isi beberapa biji ganja yang di semai di atas tissue.
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan ketiga terhadap rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Setan Rt 43, Rw 12, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kardus sepatu VANS yang

hal 8 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) botol kaca isi ganja.

- Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan keempat terhadap kos Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekitar pukul 13.40 WIB di Kost Frame Residence No. 101 Jl. Purwanggan Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja yang ditemukan didalam sepatu warna hitam sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa membeli dari temannya yang bernama sdr.Fahri dan transaksinya dengan cara bertemu langsung dengan sdr.Fahri pada akhir Januari 2025 di Coffe Shop di daerah Seturan saat acara Mural Graffity segaris seberat 250 gram;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa ganja yang dimiliki tidak untuk dijual tetapi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa biji ganja yang disemai rencananya untuk ditanam;
- Bahwa Vas bunga digunakan untuk menaruh puntung;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah jenis ganja karena dari bau tanamannya yan berbeda dengan tembakau;
- Bahwa Pada awalnya saksi dan tim petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja didaerah Pakualaman, Yogyakarta, kemudian setelah itu petugas melakukan penyelidikan dan selanjutnya ketika pada Hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 19.40 Wib di Jl. Jagalan - beji, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan. Pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 21.00 Wib di di Kost Frame Residence No. 101 Jl. Purwanggan Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, dan hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Setan Rt 43, Rw 12, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan ganja;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai seniman tato;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa mengenal sdr.Fahri di Jakarta sekitar tahun

hal 9 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan pada tahun 2025 bertemu di Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa mengaku baru satu kali membeli ganja dari sdr.Fahri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Isi Ganja Dibungkus Sticker, 1 (satu) Handphone Merk Iphone warna Hijau, 1 (satu) Plastic Klip Berisi Ganja, 3 (tiga) Puntung Ganja Di Dalam Vas Bunga Plastik, 2 (dua) Kotak Plastic Isi Beberapa Biji Ganja Yang Di Semai Di Atas Tissue, 1 (satu) Kotak Kardus Sepatu Vans Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Botol Kaca Isi Ganja, 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Isi Ganja yang ditemukan didalam sepatu warna hitam sebelah kanan adalah yang saksi temukan dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi Tersebut Terdakwa berpendapat menyangkal menyatakan Terdakwa membeli 1 garis ganja dengan berat yang tidak diketahui, terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Dandi Febriyanto, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana menyimpan dan menguasai narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekitar pukul 19.40 WIB di Jalan Jagalan – beji, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dibungkus sticker dan 1 (satu) handphone merk iphone warna hijau;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penggeledahan kedua terhadap kos Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Kost Frame Residence No. 101 Jl. Purwanggan Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip berisi ganja.
 - 3 (tiga) puntung ganja di dalam Vas bunga plastik.
 - 2 (dua) kotak plastic isi beberapa biji ganja yang di semai di atas tissue.
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan ketiga terhadap rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Setan Rt 43, Rw 12, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta,

hal 10 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kardus sepatu VANS yang didalamnya berisi 1 (satu) botol kaca isi ganja.

- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan keempat terhadap kos Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekitar pukul 13.40 WIB di Kost Frame Residence No. 101 Jl. Purwanggan Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja yang ditemukan didalam sepatu warna hitam sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa membeli dari temannya yang bernama sdr.Fahri dan transaksinya dengan cara bertemu langsung dengan sdr.Fahri pada akhir Januari 2025 di Coffe Shop di daerah Seturan saat acara Mural Graffity segaris seberat 250 gram;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa ganja yang dimiliki tidak untuk dijual tetapi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa biji ganja yang disemai rencananya untuk ditanam;
- Bahwa Vas bunga digunakan untuk menaruh puntung;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah jenis ganja karena dari bau tanamannya yan berbeda dengan tembakau;
- Bahwa Pada awalnya saksi dan tim petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja didaerah Pakualaman, Yogyakarta, kemudian setelah itu petugas melakukan penyelidikan dan selanjutnya ketika pada Hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 19.40 Wib di Jl. Jagalan - beji, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan. Pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 21.00 Wib di di Kost Frame Residence No. 101 Jl. Purwanggan Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, dan hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Setan Rt 43, Rw 12, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan ganja;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai seniman tato;

hal 11 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



- Bahwa Pengakuan Terdakwa mengenal sdr.Fahri di Jakarta sekitar tahun 2024 dan pada tahun 2025 bertemu di Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru satu kali membeli ganja dari sdr.Fahri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Isi Ganja Dibungkus Sticker, 1 (satu) Handphone Merk Warna Iphone Hijau, 1 (satu) Plastic Klip Berisi Ganja, 3 (tiga) Puntung Ganja Di Dalam Vas Bunga Plastik, 2 (dua) Kotak Plastic Isi Beberapa Biji Ganja Yang Di Semai Di Atas Tissue, 1 (satu) Kotak Kardus Sepatu Vans Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Botol Kaca Isi Ganja, 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Isi Ganja yang ditemukan didalam sepatu warna hitam sebelah kanan adalah yang saksi temukan dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi Tersebut Terdakwa berpendapat menyangkal menyatakan Terdakwa membeli 1 garis ganja dengan berat yang tidak diketahui, terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Ahmad Saifudin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya segai berikut :

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana menyimpan dan menguasai narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekitar pukul 19.40 WIB di Jalan Jagalan – beji, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dibungkus sticker dan 1 (satu) handphone merk iphone warna hijau;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penggeledahan kedua terhadap kos Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Kost Frame Residance No. 101 Jl. Purwanggan Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, ditemukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) plastic klip berisi ganja.
- 3 (tiga) puntung ganja di dalam Vas bunga plastik.
- 2 (dua) kotak plastic isi beberapa biji ganja yang di semai di atas tissue.
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan ketiga terhadap rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 23.00 Wib di

hal 12 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setan Rt 43, Rw 12, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kardus sepatu VANS yang didalamnya berisi 1 (satu) botol kaca isi ganja.

- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan keempat terhadap kos Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekitar pukul 13.40 WIB di Kost Frame Residence No. 101 Jl. Purwanggan Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja yang ditemukan didalam sepatu warna hitam sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa membeli dari temannya yang bernama sdr.Fahri dan transaksinya dengan cara bertemu langsung dengan sdr.Fahri pada akhir Januari 2025 di Coffe Shop di daerah Seturan saat acara Mural Graffity segaris seberat 250 gram;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa ganja yang dimiliki tidak untuk dijual tetapi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa biji ganja yang disemai rencananya untuk ditanam;
- Bahwa Vas bunga digunakan untuk menaruh puntung;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah jenis ganja karena dari bau tanamannya yan berbeda dengan tembakau;
- Bahwa Pada awalnya saksi dan tim petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja didaerah Pakualaman, Yogyakarta, kemudian setelah itu petugas melakukan penyelidikan dan selanjutnya ketika pada Hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 19.40 Wib di Jl. Jagalan - beji, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan. Pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 21.00 Wib di di Kost Frame Residence No. 101 Jl. Purwanggan Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, dan hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Setan Rt 43, Rw 12, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan ganja;

hal 13 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai seniman tato;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa mengenal sdr.Fahri di Jakarta sekitar tahun 2024 dan pada tahun 2025 bertemu di Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru satu kali membeli ganja dari sdr.Fahri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Isi Ganja Dibungkus Sticker, 1 (satu) Handphone Merk Warna Iphone Hijau, 1 (satu) Plastic Klip Berisi Ganja, 3 (tiga) Puntung Ganja Di Dalam Vas Bunga Plastik, 2 (dua) Kotak Plastic Isi Beberapa Biji Ganja Yang Di Semai Di Atas Tissue, 1 (satu) Kotak Kardus Sepatu Vans Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Botol Kaca Isi Ganja, 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Isi Ganja yang ditemukan didalam sepatu warna hitam sebelah kanan adalah yang saksi temukan dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi Tersebut Terdakwa berpendapat menyangkal menyatakan Terdakwa membeli 1 garis ganja dengan berat yang tidak diketahui, terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekitar pukul 19.40 WIB di Jalan Jagalan-Beji, Purwokinanti Pakualaman Kota Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip isi ganja dibungkus sticker.
 - 1 (satu) handphone merk iphone warna hijau.
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan kedua yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kos saya di Kost Frame Residence No. 101 Jl. Purwanggan Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (salu) plastic klip berisi ganja.
 - 3 (tiga) puntung ganja di dalam Vas bunga plastik.
 - 2 (dua) kotak plastic isi beberapa biji ganja yang di semai di atas

hal 14 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tissue.

- Bahwa terdakwa juga mengaku masih menyimpan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Setan Rt 43, Rw 12, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo. D.I. Yogyakarta, lalu dilakukan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Setan Rt 43, Rw 12, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus sepatu VANS yang didalamnya berisi 1 (satu) botol kaca isi ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari seorang teman terdakwa yang bernama Fahri dan terdakwa bertemu secara langsung dengan sdr.Fahri;
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari sdr.Fahri sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi terdakwa tidak tahu pasti untuk jumlah berat atau gramnya karena tidak pernah terdakwa timbang;
- Bahwa saat terdakwa diperiksa di penyidik dilakukan penimbangan terhadap barang bukti ganja tersebut dihadapan terdakwa dan setelah ditimbang ganja yang ditemukan dari terdakwa total beratnya 10,86 gram;
- Bahwa pada awalnya terdakwa kenal dengan sdr. Fahri pada 2024 akhir di Jakarta lalu kita berteman di instagram, kemudian pada Januari akhir 2025 kami bertemu di coffe shop daerah Seturan saat acara mural graffiti dan pada saat itu sd.Fahri langsung menawari ganja kepada terdakwa.
- Bahwa ada percakapan antara terdakwa dengan fahri yang menyatakan "FAHRI: Bro mau ngga?,SAYA: Memang ada?, FAHRI: Sini kasih uang dulu, SAYA: Berapa? Rp.100.000, Rp200.000, apa Rp.1000.000?,FAHRI: Sini Rp.1000.000, saya kasih 1 (satu) garis".
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar ambil uang di ATM BCA daerah Seturan kemudian terdakwa kembali ke coffe shop untuk memberikan uang tersebut kepada sdr. Fahri, dan sdr. Fahri minta untuk menunggu ganjanya dulu dan acara selesai sdr. Fahri mengatakan bahwa ganja sudah ada didekat tempat sampah kemudian sdr. Fahri pergi lalu terdakwa mengecek bahwa ganja tersebut ada di samping tempat sampah, selanjutnya ganja tersebut terdakwa ambil terdakwa taruh didalam jaket dan terdakwa pulang kerumah terdakwa di Sedayu, dan ganja terdakwa letakkan di teras rumah;
- Bahwa terdakwa tidak menjual ganja tersebut, terdakwa menggunakan

hal 15 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja tersebut untuk konsumsi pribadi;

- Bhawa Pada awalnya terdakwa tidak tahu berapa banyak ganja yang terdakwa terima dari sdr.Fahri, kemudian setelah ditimbang beratnya kurang lebih sebanyak 250 gram;
- Bahwa dari sisa ganja 239,14 gram untuk ganja seberat 200 gram terdakwa kembalikan kepada sdr.Fahri dan yang 39,14 gram ada yang terdakwa gunakan dan sebagian disita petugas kepolisian;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa kembalikan dengan cara mengirim pesan kepada sdr.Fahri melalui DM Instagram : "SAYA: Bro ini kok ganjanya berat banget?,FAHRI: Yaudah titip dulu aja". kemudian selang 3 (tiga) minggu kemudian sdr. Fahri mulai menagih ganjanya untuk dibayar atau dikembalikan dan saya kembalikan 200 gram dan sdr. Fahri minta untuk ditaruh di daerah Srandakan Bantul pada hari dan tanggal lupa seingat terdakwa pertengahan Februari 2025 sekira sore hari di pinggir jalan di bawah rambu lalu lintas yang terdakwa bungkus dengan plastik kresek warna putih, lalu terdakwa mengirim shareloc melalui DM Instagram ke sdr. Fahri dan terdakwa kemudian langsung pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara mencampurnya dengan 1 linting tembakau;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja sudah sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja karena terdakwa suntuk dengan pekerjaan terdakwa sebagai seniman tato yang harus bekerja lebih dari 10 (sepuluh) jam per hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyemai biji ganja di atas tisu karena untuk terdakwa jual lagi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi obat jenis benzodiasepine tetapi dengan resep dokter;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kepemilikan ganja tanpa ijin dilarang;
- Bahwa terdakwa mengenal Fahri pada awalnya dari komunitas menggambar/mural di Jakarta. Saat itu Terdakwa hanya kenal biasa dengan sdr.Fahri lalu terdakwa ditawari pakai ganja bersama-sama dengan yang lain secara gratis sekitar bulan Oktober 2024. Kemudian pada bulan Januari 2025 sdr.Fahri datang ke Yogyakarta dan menawarkan ganja kepada terdakwa;
- Bahwa Pada saat penangkapan dilakukan tes urine, saat itu sudah sekitar

hal 16 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) minggu sebelumnya terdakwa mengkonsumsi ganja;

- Bahwa terdakwa baru satu kali membeli ganja dari sdr.Fahri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan ganja;
- Bahwa barang bukti handphone terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr.Fahri melalui Instagram karena sdr.Fahri tinggal di Jakarta;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi ganja untuk menambah stamina saat bekerja, karena di komunitas seniman tato sangat sibuk dan banyak juga yang konsumsi ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Isi Ganja Dibungkus Sticker.
2. 1 (satu) Handphone Merk Iphone warna Hijau.
3. 1 (satu) Plastic Klip Berisi Ganja.
4. 3 (tiga) Puntung Ganja Di Dalam Vas Bunga Plastik.
5. 2 (dua) Kotak Plastic Isi Beberapa Biji Ganja Yang Di Semai Di Atas Tissue.
6. 1 (satu) Kotak Kardus Sepatu Vans Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Botol Kaca Isi Ganja.
7. 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Isi Ganja Yang Ditemukan Didalam Sepatu Wama Hitam Sebelah Kanan

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prop. DIY Nomor : R/400.7.5/1081/D13.1 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh PLT. Kepala BLKK dr. Woro Umi Ratih M.Kes SpPK dan Tim Pemeriksa dr Sevia Primawati, Chintya Yuli Astuti, Fransiscus Xaverius Listanto ST.MT dengan kesimpulan bahwa barang bukti no BB/90-b/VII/2025/Satresnarkoba dengan kode laboratorium 016251/T/07/2025, barang bukti no BB/91-b/VII/2025/satresnarkoba dengan no kode laboratorium 016252/T/07/2025 barang bukti BB/92-b/VII/2025/Satresnarkoba dengan kode laboratorium 016255/T/07/2025 dan barang bukti no BB/93-b/VII/2025/Satresnarkoba dengan kode laboratorium 016256/T/07/2025 mengandung GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

hal 17 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil tes urine terhadap terdakwa di Rumah sakit Bhayangkara tanggal 12 Juli 2025, Urine Terdakwa negative THC namun positif Benzodiazepine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekitar pukul 19.40 WIB di Jalan Jagalan-Beji, Purwokinanti Pakualaman Kota Yogyakarta memiliki ganja;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) bungkus plastic klip isi ganja dibungkus sticker, 1 (satu) handphone merk iphone warna hijau.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan 3 kali penggeledahan ;
- Bahwa penggeledahan kedua yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kos saya di Kost Frame Residence No. 101 Jl. Purwanggan Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, ditemukan barang bukti berupa : 1 (salu) plastic klip berisi ganja, 3 (tiga) puntung ganja di dalam Vas bunga plastik, 2 (dua) kotak plastic isi beberapa biji ganja yang di semai di atas tissue,
- Bahwa Penggeledahan ketiga di rumah saksi yang beralamatkan di Setan Rt 43, Rw 12, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo. D.I. Yogyakarta, lalu dilakukan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Setan Rt 43, Rw 12, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus sepatu VANS yang didalamnya berisi 1 (satu) botol kaca isi ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari sdr.Fahridengan cara membeli ganja dari sdr.Fahri sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi terdakwa tidak tahu pasti untuk jumlah berat atau gramnya karena tidak pernah terdakwa timbang;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti ganja tersebut dihadapan terdakwa dan setelah ditimbang ganja yang ditemukan dari terdakwa total beratnya 10,86 gram;
- Bahwa pada awalnya terdakwa kenal dengan sdr. Fahri pada 2024 akhir di Jakarta lalu kita berteman di instagram, kemudian pada Januari akhir 2025 kami bertemu di coffe shop daerah Seturan saat acara mural graffiti dan pada saat itu sd.Fahri langsung menawari ganja kepada terdakwa dengan cara ada percakapan antara terdakwa dengan fahri yang menyatakan

hal 18 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



“FAHRI: Bro mau ngga?, SAYA: Memang ada?, FAHRI: Sini kasih uang dulu, SAYA: Berapa? Rp.100.000, Rp200.000, apa Rp.1000.000?, FAHRI: Sini Rp.1000.000, saya kasih 1 (satu) garis”, setelah itu terdakwa keluar ambil uang di ATM BCA daerah Seturan kemudian terdakwa kembali ke coffe shop untuk memberikan uang tersebut kepada sdr. Fahri, dan sdr. Fahri minta untuk menunggu ganjanya dulu dan acara selesai sdr. Fahri mengatakan bahwa ganja sudah ada didekat tempat sampah kemudian sdr. Fahri pergi lalu terdakwa mengecek bahwa ganja tersebut ada di samping tempat sampah, selanjutnya ganja tersebut terdakwa ambil terdakwa taruh didalam jaket dan terdakwa pulang kerumah terdakwa di Sedayu, dan ganja terdakwa letakkan di teras rumah;

- Bahwa terdakwa tidak menjual ganja tersebut, terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa Pada awalnya terdakwa tidak tahu berapa banyak ganja yang terdakwa terima dari sdr.Fahri, kemudian setelah ditimbang beratnya kurang lebih sebanyak 250 gram;
- Bahwa dari sisa ganja 239,14 gram untuk ganja seberat 200 gram terdakwa kembalikan kepada sdr.Fahri dan yang 39,14 gram ada yang terdakwa gunakan dan sebagian disita petugas kepolisian;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa kembalikan dengan cara mengirim pesan kepada sdr.Fahri melalui DM Instagram :”SAYA: Bro ini kok ganjanya berat banget?,FAHRI: Yaudah titip dulu aja”. kemudian selang 3 (tiga) minggu kemudian sdr. Fahri mulai menagih ganjanya untuk dibayar atau dikembalikan dan saya kembalikan 200 gram dan sdr. Fahri minta untuk ditaruh di daerah Srandakan Bantul pada hari dan tanggal lupa seingat terdakwa pertengahan februari 2025 sekira sore hari di pinggir jalan di bawah rambu lalu lintas yang terdakwa bungkus dengan plastik kresek warna putih, lalu terdakwa mengirim shareloc melalui DM Instagram ke sdr. Fahri dan terdakwa kemudian langsung pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara mencampurnya dengan 1 linting tembakau;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja sudah sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja karena terdakwa suntuk dengan pekerjaan terdakwa sebagai seniman tato yang harus bekerja lebih dari 10 (sepuluh) jam per hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyemai biji ganja di atas tisu karena untuk terdakwa jual lagi;

hal 19 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi obat jenis benzodiazepine tetapi dengan resep dokter;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kepemilikan ganja tanpa ijin dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan ganja;
- Bahwa barang bukti handphone terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr.Fahri melalui Instagram karena sdr.Fahri tinggal di Jakarta;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi ganja untuk menambah stamina saat bekerja, karena di komunitas seniman tato sangat sibuk dan banyak juga yang konsumsi ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prop. DIY Nomor : R/400.7.5/1081/D13.1 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh PLT. Kepala BLKK dr. Woro Umi Ratih M.Kes SpPK dan Tim Pemeriksa dr Sevia Primawati, Chintya Yuli Astuti, Fransiscus Xaverius Listanto ST.MT dengan kesimpulan bahwa barang bukti no BB/90-b/VII/2025/Satresnarkoba dengan kode laboratorium 016251/T/07/2025, barang bukti no BB/91-b/VII/2025/ satresnarkoba dengan no kode laboratorium 016252/T07/2025 barang bukti BB/92-b/VII/2025/Satresnarkoba dengan kode laboratorium 016255/T/07/2025 dan barang bukti no BB/93-b/VII/2025/Satresnarkoba dengan kode laboratorium 016256/T/072025 mengandung GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa hasil tes urine RS Bhayangkara tanggal 12 Juli 2025 urine terdakwa negatif THC namun positif Benzodiazepine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 618 undang-undang no 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan pada saat Undang-undang ini mulai berlaku tindak pidana yang sedang dalam

hal 20 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 622 ayat 1 undang-undang no 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam :huruf w menyatakan pasal 111 sampai 126 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika (lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 143, tambahan lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 5062) sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang no. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (lembaran Negara RI tahun 2020 nomor 245 tambahan Negara RI no. 6573) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pasal 622 ayat 1 menyatakan, pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam: huruf w pasal 112, pasal 113, pasal 117, pasal 118, pasal 122, pasal 123 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan seterusnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Tersebut, ketentuan pasal 111 ayat 1 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika masih berlaku dan sebagaimana ketentuan pasal II angka 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana menyatakan “ Penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 10 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Dimana berdasarkan lampiran II Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana pada pasal 111 ayat 1 perubahan ketentuan pidana “ dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak kategori VI;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih berlaku oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana kesatu melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 127 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternatif maka majelis akan langsung mempertimbangkan pasal 111 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang

hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah **KEVIN YANUAR PARAMA ANAK DARI BETILIUS BAMBANG PRANOTO (ALM)**, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal **menanam**, memiliki, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif maka majelis tidak akan mempertimbangkan semua unsur pasal, cukup apabila salah satu unsur pasal terpenuhi maka pasal tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. PAF Lamintang, SH dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Indonesia meliputi pengertian-pengertian ;

hal 22 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



- Bertentangan dengan hukum objektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam pasal 1 point 1 UU no. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini;

Menimbang, bahwa tanaman Ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis merupakan tanaman yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekitar pukul 19.40 WIB di Jalan Jagalan-Beji, Purwokinanti Pakualaman Kota Yogyakarta karena memiliki ganja;

Menimbang, bahwa Saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) bungkus plastic klip isi ganja dibungkus sticker, 1 (satu) handphone merk iphone warna hijau dan terhadap Terdakwa dilakukan 3 kali penggeledahan yang pertama tanggal 11 Juli 2025 pukul 19.40 WIB, penggeledahan kedua yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kos Terdakwa di Kost Frame Residence No. 101 Jl. Purwanggan Pakualaman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, ditemukan barang bukti berupa : 1 (salu) plastic klip berisi ganja, 3 (tiga) puntung ganja di dalam Vas bunga plastik, 2 (dua) kotak plastic isi beberapa biji ganja yang di semai di atas tissue, dan Penggeledahan ketiga di rumah terdakwa yang beralamatkan di Setan Rt 43, Rw 12, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo. D.I. Yogyakarta, lalu dilakukan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Setan Rt 43, Rw 12, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus sepatu VANS yang didalamnya berisi 1 (satu) botol

hal 23 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca isi ganja;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, Terdakwa mendapatkan ganja dari sdr.Fahri dengan cara membeli ganja dari sdr.Fahri sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi terdakwa tidak tahu pasti untuk jumlah berat atau gramnya karena tidak pernah terdakwa timbang;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa kenal dengan sdr. Fahri pada 2024 akhir di Jakarta lalu berteman di instagram, kemudian pada Januari akhir 2025 Terdakwa dan Fahri bertemu di coffee shop daerah Seturan saat acara mural graffiti dan pada saat itu sd.Fahri langsung menawarkan ganja kepada terdakwa dengan cara ada percakapan antara terdakwa dengan fahri yang menyatakan "FAHRI: Bro mau ngga?,SAYA: Memang ada?, FAHRI: Sini kasih uang dulu, SAYA: Berapa? Rp.100.000, Rp200.000, apa Rp.1000.000?,FAHRI: Sini Rp.1000.000, saya kasih 1 (satu) garis", setelah itu terdakwa keluar ambil uang di ATM BCA daerah Seturan kemudian terdakwa kembali ke coffe shop untuk memberikan uang tersebut kepada sdr. Fahri, dan sdr. Fahri minta untuk menunggu ganjanya dulu dan acara selesai sdr. Fahri mengatakan bahwa ganja sudah ada didekat tempat sampah kemudian sdr. Fahri pergi lalu terdakwa mengecek bahwa ganja tersebut ada di samping tempat sampah, selanjutnya ganja tersebut terdakwa ambil terdakwa taruh didalam jaket dan terdakwa pulang kerumah terdakwa di Sedayu, dan ganja terdakwa letakkan di teras rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menjual ganja tersebut, terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk konsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa tidak tahu berapa banyak ganja yang terdakwa terima dari sdr.Fahri, kemudian setelah ditimbang beratnya kurang lebih sebanyak 250 gram, dari sisa ganja 239,14 gram untuk ganja seberat 200 gram terdakwa kembalikan kepada sdr.Fahri dan yang 39,14 gram ada yang terdakwa gunakan dan sebagian disita petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa ganja 200 gram tersebut terdakwa kembalikan dengan cara mengirim pesan kepada sdr.Fahri melalui DM Instagram : "SAYA: Bro ini kok ganjanya berat banget?,FAHRI: Yaudah titip dulu aja". kemudian selang 3 (tiga) minggu kemudian sdr. Fahri mulai menagih ganjanya untuk dibayar atau dikembalikan dan Terdakwa kembalikan 200 gram dan sdr. Fahri minta untuk ditaruh di daerah Srandakan Bantul pada hari dan tanggal lupa seingat terdakwa pertengahan Februari 2025 sekira sore hari di pinggir jalan di bawah rambu lalu lintas yang terdakwa bungkus dengan plastik kresek warna

hal 24 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, lalu terdakwa mengirim shareloc melalui DM Instagram ke sdr. Fahri dan terdakwa kemudian langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara mencampurnya dengan 1 linting tembakau, Terdakwa mengkonsumsi ganja sudah sejak 1 (satu) tahun terakhir karena terdakwa suntuk dengan pekerjaan terdakwa sebagai seniman tato yang harus bekerja lebih dari 10 (sepuluh) jam per hari;

Menimbang, bahwa selain mengkonsumsi ganja Terdakwa juga mengkonsumsi obat jenis benzodiazepine tetapi dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ganja yang disita dari Terdakwa berupa 1 bungkus plastic isi ganja berat 4,49 gram, 1 plastik isi ganja berat bruto 2,55 gram 1 botol kaca isi ganja berat bruto 2,61 gram, 1 bungkus klip isi ganja berat bruto 21,33 gram telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prop. DIY Nomor : R/400.7.5/1081/D13.1 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh PLT. Kepala BLKK dr. Woro Umi Ratih M.Kes SpPK dan Tim Pemeriksa dr. Sevana Primawati, Chihntya Yuli Astuti, Fransiscus Xaverius Listanto ST.MT dengan kesimpulan no BB/90-b/VII/2025/Satresnarkoba dengan kode laboratorium 016251/T/07/2025, barang bukti no BB/91-b/VII/2025/ satresnarkoba dengan no kode laboratorium 016252/T07/2025 barang bukti BB/92-b/VII/2025/Satresnarkoba dengan kode laboratorium 016255/T/07/2025 dan barang bukti no BB/93-b/VII/2025/Satresnarkoba dengan kode laboratorium 016256/T/07/2025, barang bukti tersebut mengandung GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 7 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika adalah barang yang terlarang disimpan, dikuasa, dipakai atau diperjualbelikan secara bebas sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dalam unsur;

hal 25 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung no. 1386K/Pidsus/2011 dalam menentukan kepemilikan/ penguasaan/ penyalahgunaan harus memperhatikan:

- Jumlah jenis narkoba yang ditemukan dalam diri terdakwa jika ditemukan dalam jumlah besar tidak mungkin dipakai sendiri juga untuk diperjualbelikan;
- Maksud terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan/ diperjualbelikan melainkan untuk digunakan (dilihat maksud dan tujuannya);

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung no. 1386K/Pidsus/2011 tersebut jelas terdakwa ditangkap karena memiliki Narkoba jenis Ganja sebagaimana barang bukti yang disita dengan berat 4,22 gram, 2,39 gram, 0,74 gram, 2,25 gram, 2,61 gram, 20,50 gram sehingga keseluruhannya 32,71 gram dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa mulanya terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak 1 garis kurang lebih 250 gram dengan harga Rp1.000.000,- namun ganja dengan berat 200 gram sudah terdakwa kembalikan kepada penjualnya yaitu Fahri, dan barang tersebut sudah Terdakwa pergunakan dan sisanya disita oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu Narkoba kedalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi social, SEMA tersebut mensyaratkan penerapan pemidanaan sebagaimana pasal 103 Huruf a dan b Undang-Undang Narkoba dalam kondisi Terdakwa tertangkap tangan oleh penyidik kepolisian atau BNN, Barang bukti pemakaian dibatasi untuk satu hari, Metamfetamina (sabu) maksimal 1 gram, ganja maksimal 5 gram dan sebagainya sebagaimana diatur pada angka 2 huruf b Sema tersebut, selain itu diperlukan Surat uji Laboratorium yang positif penggunaan Narkoba, surat keterangan dari dokter Jiwa/ Psikiater pemerintah yang ditunjuk Hakim serta tidak adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa Ganja yang ditemukan pada diri terdakwa jumlahnya cukup banyak yaitu 32,71 gram, Terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya Hasil Assesmen Terpadu, hasil tes urine RS Bhayangkara tanggal 12 Juli 2025 urine terdakwa negatif THC, namun positif Benzodiazepine sehingga hasil tes tersebut menunjukkan tidak terdapat THC dalam diri terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa dirinya adalah pengguna/ penyalah guna dan sebagaimana fakta barang bukti ganja yang

hal 26 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada diri terdakwa jumlahnya melebihi 5 gram sebagai syarat maksimal sebagai pengguna berdasarkan sema no 4 tahun 2010 dengan banyaknya ganja yang ditemukan dalam diri Terdakwa menurut Majelis ganja dalam jumlah banyak tidak mungkin dipergunakan sendiri, namun sebagaimana fakta Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah ganja miliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 7 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut majelis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan Penuntut Umum tentang penerapan pasal terhadap Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan , majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan perubahan ketentuan pidana dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana lampiran II Undang-undang Republik Indonesia

hal 27 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dimana pasal 111 ayat 1 dipidana penjara paling lama 12 (Dua belas) tahun dan/denda paling banyak kategori VI sehingga sebagaimana pasal 618 Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada saat undang-undang ini mulai berlaku tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka atau terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa majelis akan menggunakan aturan yang menguntungkan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana lampiran III Undang-undang no 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dimana Pidana Denda diganti dengan Pidana Penjara pengganti yang besarnya dibawah kategori I, 1 hari, sampai kategori III Rp. 1.000.000,00 Per hari, diatas kategori III sampai kategori V Rp. 5.000.000,-- Per hari, diatas kategori V sampai VI Rp. 10.000.000,00 perhari, diatas Kategori VI Rp. 25.000.000,00 Perhari, sehingga dengan memperhatikan ketentuan lampiran II Undang-undang no 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana pasal 111 ayat 1 pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, dan/ atau denda paling banyak kategori VI, maka majelis menjatuhkan pidana Penjara dan juga Denda Rp. 200.000.000,00 yang apabila tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti 80 hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Isi Ganja Dibungkus Sticker, 1 (satu) Plastic Klip Berisi Ganja, 3 (tiga) Puntung Ganja Di Dalam Vas Bunga Plastik, 2 (dua) Kotak Plastic Isi Beberapa Biji Ganja Yang Di Semai Di Atas Tissue, 1 (satu) Kotak Kardus Sepatu Vans Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Botol Kaca Isi Ganja, 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Isi Ganja Yang Ditemukan Didalam Sepatu Wama Hitam Sebelah Kanan oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dan juga barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Handphone Merk Iphone Warna Hijau oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomi maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat dengan maraknya penggunaan Narkotika dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa baru sekali terlibat masalah hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 618 Undang-undang no 1 tahun 2023 tentang Kitab undang-undang hukum Pidana, Pasal 111 ayat 1 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran II Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana, Lampiran III Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kevin Yanuar Parama Anak Dari Betilius Bambang Pranoto (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dikenakan pidana Penjara Pengganti selama 80 (Delapan puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Isi Ganja Dibungkus Sticker.
 - 1 (satu) Plastic Klip Berisi Ganja.
 - 3 (tiga) Puntung Ganja Di Dalam Vas Bunga Plastik.

hal 29 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Kotak Plastic Isi Beberapa Biji Ganja Yang Di Semai Di Atas Tissue.
- 1 (satu) Kotak Kardus Sepatu Vans Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Botol Kaca Isi Ganja.
- 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Isi Ganja Yang Ditemukan Didalam Sepatu Wama Hitam Sebelah Kanan
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Handphone Merk Iphone Warna Hijau.
- Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026, oleh kami, Sri Sulastuti, S.H, sebagai Hakim Ketua , Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. , Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sheila Posita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Sri Sulastuti, S.H

Ttd

Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sheila Posita, S.H., M.H.

hal 30 dari 30 hal Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)